

1501578-37.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501578-37.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2227834/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque, 2227834 -

DEL.POL.SÃO ROQUE, 1456/21/514 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHÔNATAN CORNÉLIO FERNANDES e outros

Aos 31 de maio de 2022, às 15:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, o réu LUCAS EDUARDO DE SOUZA, acompanhado de seu defensor Dr. Kleber Macena Silva OAB 436865/SP e os réus MIKE GUSTAVO PRISCO DA SILVA e JHÔNATAN CORNÉLIO FERNANDES, acompanhados de seu defensor Mauro Atui Neto OAB 266971/SP. Para todos os defensores foi garantida a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; e as testemunhas GUSTAVO GOMES SALVADOR e DIOGO ALVES DE SOUZA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos das testemunhas Gustavo e Diogo e realizados os interrogatórios dos réus Lucas Eduardo, Jhonatan e Mike Gustavo. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a

Sentença: Vistos. JHONATAN CORNÉLIO FERNANDES qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo para comercialização 18 porções crack, 14 de haxixe, 05 de maconha, 01 de skunk, 04 comprimidos de lsd, 61 porções de cocaína, , 01 recipiente de lança perfume, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também que LUCAS EDUARDO DE SOUZA e MIKE GUSTAVO PRISCO DA SILVA qualificados nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, traziam consigo para comercialização 50 porções crack, 10 de maconha, 02 de haxixe, 02 de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/170) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/69), boletim de ocorrência (fls.70/73), auto de exibição e apreensão (fls.74/76), auto de constatação preliminar (fls.77/79), exame químico toxicológico (fls.180/187), laudo contabilidade (fls.242/248), laudo aparelho celular (fls.274/325). A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 (fls.177), os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.224/226,230/231,251/254) prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. Em debates finais, o Ministério Público insistiu na condenação com fixação da pena acima do mínimo diante da quantidade de drogas apreendida. A Defesa de Lucas insistiu no reconhecimento da confissão, aplicação de pena mínima, e do redutor. A Defesa de Mike e Jhonatan insistiu na absolvição de ambos por insuficiência de provas, bem como, eventual desclassificação para uso no caso de Jhonatan. É o relatório. DECIDO. A materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/69), boletim de ocorrência (fls.70/73), auto de exibição e apreensão (fls.74/76), auto de constatação preliminar (fls.77/79), exame químico toxicológico (fls.180/187), laudo contabilidade (fls.242/248), laudo aparelho celular (fls.274/325), corroborado pela prova oral coligida. Quanto a autoria, Lucas confessou os fatos, e que estava traficando, e Jhonatan e o Mike que eram os rapazes que estavam consigo, e vieram comprar a droga consigo, e todo mundo correu e Jhonatan foi preso. Estava com uma bolsa, e Jhonatan tinha comprado uma quantia em pó consigo, e conseguiu fugir com Mike, e quando voltou ao local, acabaram detidos. Estava com a bolsa e com o caderno de anotações e os policiais falaram que iriam envolver cada um, e não conhecia os policiais. Não tinha celular. Não tem contato com Lucas Bezerra. Jhonatan disse que foi buscar uma droga, e haviam 04 caras traficando, e todos correram, e a droga não estava consigo, e não tinha bolsa. E todos estavam vendendo no local, e não portava drogas. Tinha um celular samsung, da operadora tim, na cor dourada. Mike disse que na data dos fatos, e por ser dependente químico, e estava na casa da esposa, e foi comprar drogas apos a esposa arrumar dinheiro, e nessa trajetória foi comprar drogas, e no local, os policiais invadiram o local, e nem correu, e se entregou, e indagaram a respeito de seu histórico, e foi agredido, e no escuro ele trouxe um rapaz com uma mochila preta e disse que estava com um caderno, e não tinha nada consigo, nem aparelho celular e que Jhonatan estaria mentindo. O dinheiro foi dado pela esposa para ajudar os filhos que tinha com outra mulher. Como visto Lucas confessou os fatos, enquanto os demais negaram os fatos. No entanto, as negativas se encontram isoladas no contexto probatório, alias, quanto ao depoimento de Mike, já se aclara a distorção da realidade, pois sustentou que foi agredido pelos policiais, no entanto, a fls.87 consta o exame medico do acusado que nada apresentou quanto a suposta lesão, o que já afasta a credibilidade do depoimento. No mais, Gustavo disse que estavam em patrulhamento e visualizaram alguns indivíduos na linha do trem, e eles se evadiram, e conseguiram abordar apenas o Jhonatan e ele jogou um pacote de drogas, posteriormente indagado a respeito de documentação, ele disse que estaria em uma casa próxima do local, e próximo ao escadão, na distancia de 500 metros da abordagem de Jhonatan, visualizaram dois indivíduos que tentaram fugir mas acabaram abordados, no caso Mike e Lucas e com um deles foi encontrado dinheiro

e anotação, no caso Mike, e com outro drogas. Existiu celulares apreendidos, mas não se recorda com quem. Os réus confessaram o delito. Não conhecia os réus. Não se recorda se foi apreendido o documento na casa mencionada. Havia uma bolsa preta e não se recorda se manuseou o caderno de contabilidade e eram anotações de tráfico. Desconhece o que o réu falou na delegacia de polícia. Não se recorda se o caderno de anotações estava nas mãos ou na mochila de Mike. Diogo disse que estavam em patrulhamento e próximo a linha do trem avistaram indivíduos que correram, e foram atrás, e viu Jhonatan jogando uma sacola, e conseguiram aborda-lo, e retornaram ao local da dispensa, e constatou que eram drogas, e indagaram a respeito de documento, e ele disse que estava em uma residência, e foram até o local, e quando chegaram no local, dois rapazes subindo a viela, desceram correndo, e foram abordados, sendo que com o Mike havia uma mochila, dinheiro e anotações e com Lucas entorpecentes. Foram apreendidos celulares com Lucas e Jhonatan. As embalagens das drogas eram iguais. A distância das abordagens foi de 700 metros. Havia de 04 a 05 pessoas com Jhonatan, e sempre ficam atentos a aqueles que seguram algo, como sacola, ou bolsa. Não se recorda se o documento de Jhonatan foi apreendido. Não conhecia os réus. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. "(TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato

não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Pontua-se que os policiais sequer conheciam os acusados, e não

teriam motivos para incrimina-los injustamente, pelo contrario, narraram de forma coesa a diligencia e a forma como ocorreu a abordagem, inclusive que perceberam que rapazes correram e que Jhonatan estava com uma sacola que deixou cair no chão, e que apos a abordagem, pegaram o objeto, e constataram que eram drogas. Jhonatan por sua vez disse que foi comprar drogas e que a policia chegou e já tinha pego uma porção, se assim fosse, também teria sido apreendida a porção da droga que sequer o réu conseguiu apresentar qual seria. E mais, não teria motivos para os policiais abordarem Jhonatan se realmente fosse apenas um usuário. Da mesma forma Mike foi imputado por Jhonatan, e que foi abordado em outro ponto, com anotações de trafico, pontua-se ainda que caberia a Mike demonstrar que o dinheiro tinha origem licita, mas nada trouxe nesse sentido, não arrolou a esposa, tampouco conseguiu demonstrar a licitude do dinheiro, ressaltando que sequer estava trabalhando. O ônus era do réu nos termos do artigo 156 do CPP do qual não se desincumbiu, e não o fez pois sua versão não é verossímil. Chama a atenção que foram apreendidos celulares com os réus, no caso um aparelho samsung dourado com Jhonatan no qual não foi possível obter os arquivos, e com Mike dois celulares foram apreendidos, conforme boletim de ocorrência a fls.70/73, e um dos celulares constam diversas conversas a respeito de trafico com individuo conhecido como Bezerra, e que foi identificado como Lucas Bezerra e que faz parte de organização criminosa, denominada PCC conforme se constata na mensagem a fls.319. Alias a perícia aponta as diversas mensagens no celular, todas a respeito de drogas, inclusive indicando o nome de Jhonatan (fls.288), e de Lucas (fls.287,), em, celular que segundo boletim de ocorrência foi apreendido com Mike, o qual também estava na posse de contabilidade de drogas, e cuja perícia apontou que se referia a esta situação. Realmente a perícia dos celulares, a ligação estreita dos réus, conforme mensagens obtidas no aparelho telefônico, apontam o envolvimento de todos no trafico de drogas, não se tratando de meros usuários como sustentado em interrogatório. Os réus foram detidos em ponto de trafico, com grandes quantidade e diversidade de drogas, com celulares com mensagens e contabilidade de drogas, e que foram periciadas, não conseguindo apresentar justificativa plausível, sequer eventual origem do dinheiro apreendido. Pontua-se ainda que para corroborar a união dos réus além das mensagens localizadas em um dos celulares apreendidos com Mike, tem-se o depoimento do policial Diogo que disse que as embalagens das drogas apreendidas com Jhonatan eram idênticas as que estavam com Lucas, o que leva a certeza do trafico praticado pelos réus. Os acusados não conseguiram apresentar qualquer prova ou elemento a contrariar a idoneidade dos depoimentos policiais. Pelo contrario, os policiais sequer conheciam os réus, e não teriam motivos para incrimina-los injustamente, não sendo crível que policiais transitem com drogas para prejudicar terceiros desconhecidos. Em suma, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, somadas a efetiva apreensão de droga, evidenciam a realidade do tráfico exercido pelo réu. Vale citar: "Adquirir, guardar, vender, ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral - Conjunto probatório suficiente à condenação - Pleito visando a desclassificação para o delito de porte de drogas - Impossibilidade - A diversidade, a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade, assim como as circunstâncias da apreensão, demonstram, à evidência, que o entorpecente se destinava ao tráfico -

Pena e regime corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u., data julgamento 01/03/2011, relator Des. Borges Pereira) "A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime. "Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001. p. 157). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010) Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido, sobre o valor probatório dos indícios, cita-se a lição de Julio Fabrinini Mirabete, constante no acórdão do ilustre Relator Borges Pereira (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u., data julgamento 01/03/2011), a saber: (...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no processo (...) diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado, (in Código Penal Interpretado - Ed. Atlas - SP -1999 - pág. 532). (citado no corpo do acórdão da apelação 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u., data julgamento 01/03/2011, relator Dês. Borges Pereira) Desta forma a procedência da ação é de rigor. Passo a dosimetria da pena. Para todos, a fixação da pena se atentara ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art. 59 do Código Penal, e se constata que a quantidade de droga era significativa e diversificada, e renderia lucro considerável, e com grande valor econômico o que mostra a desvalia da

conduta, sendo que este fator, pode ser usado na fixação da pena base. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada" (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). "A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.). 1) Réu: Jhonatan Cornélio Fernandes reconhecendo o fator acima, a apontar a culpabilidade acima da média, fixo a pena em 1/5 acima do mínimo. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena. Saliento que para preencher os requisitos legais, o réu deve comprovar atividade lícita e não estar envolvido em atividade criminosa, e no presente caso, o réu não comprovou labor lícito, e estava atuando com os demais conforme mensagens em aparelho celular, o que aponta sua atuação de atividade criminosa, o que leva ao afastamento do redutor, permanecendo a reprimenda em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. 2) Réu: Mike Gustavo Prisco da Silva reconhecendo o fator acima, a apontar a culpabilidade acima da média, somado aos maus antecedentes, fixo a pena em 2/5 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que eleva a pena em 1/4, totalizando 08 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa. Ausentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, não se aplicando o redutor já que é reincidente e portador de maus antecedentes. 3) Réu: Lucas Eduardo de Souza reconhecendo o fator acima, a apontar a culpabilidade acima da média, somado ao descumprimento da liberdade provisória fixada nos autos 1500498382021, voltando a incidir em crime de tráfico e que reflete a habitualidade delituosa, fixo a pena em 2/5 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, o que leva a redução da pena em 1/5, totalizando 05 anos e 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Saliento que para preencher os requisitos legais, o réu deve comprovar atividade lícita e não estar envolvido em atividade criminosa, e no presente caso, o réu não comprovou labor lícito, e estava atuando com os demais conforme mensagens em aparelho celular, já ostentando condenação por tráfico, e descumprindo liberdade provisória, comprovando-se que sobrevivia exclusivamente da venda de drogas o que leva ao afastamento do redutor. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os réus, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosa, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pontua-se

ainda que as penas superam o limite legal. Saliento que não seria possível a aplicação da substituição tendo em vista a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, já que possuem circunstâncias judiciais negativas, além do total de pena aplicado a espécie. Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016) Levando-se em consideração a quantidade de drogas, e o alcance significativo de usuários, a indicar uma maior reprovabilidade da conduta, somado as circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas, e pontuado-se o bem jurídico protegido, além da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena aos acusados, ressaltando que o réu Mike é portador de maus antecedentes e reincidente, e Lucas em liberdade e com condenação recente em outro processo, descumpriu as condições da liberdade provisória e voltou a traficar. Mesmo considerando o tempo da prisão, ainda não atingiram limites suficientes para alteração do regime. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 33 caput da lei 11343/06, os réus: JHONATAN CORNÉLIO FERNANDES a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; LUCAS EDUARDO DE SOUZA a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa; MIKE GUSTAVO PRISCO DA SILVA a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Para todos o valor do dia-multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Custas pelos acusados nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade apenas em relação a Lucas diante da Defesa dativa a ele ofertada pelo convenio Defensoria/OAB. Não verifico condição a alterar a prisão, que permanece hígida, contemporânea e necessária, ate porque Mike é reincidente e Lucas descumpriu as condições da liberdade provisória, além do mais Jhonatan pelo apurado e pelas mensagens do celular já estava envolvido com o trafico usando a atividade como meio de aferir rendas, sendo que todos atuavam de maneira contundente no trafico, o que mostra a má conduta social e habitualidade delituosa e que afeta a ordem publica, fomentando a violência e a guerra urbana o que mostra o risco a ordem publica. Não se olvide que as mensagens dos celulares somado a quantidade de drogas, diversidade e contabilidade apontam a inserção dos réus na criminalidade relativa ao trafico, o que mostra que não estão adequados a respeitar a ordem publica, e com a conduta afetam a sociedade em geral. A questão de possuírem filhos pequenos, não leva a liberdade, ate porque não demonstrou que seria o principal provedor, tanto que as mesmas encontram-se com terceiros e sob cuidados da família, não existindo qualquer elemento a indicar desamparo. Assim, por todos os lados não se constata alteração das condições, estando presentes os requisitos da prisão, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se novo mandado de prisão em desfavor aos réus. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência. HABEAS CORPUS

presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o

distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento” (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); “A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade”. “A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional”(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) “A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada” (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.). Autorizo assegurada a contraprova e desde que não providenciado, a incineração da droga apreendida independente do trânsito em julgado. Também declaro a perda do dinheiro já que não comprovado origem lícita e a destruição dos celulares apreendidos se não interessarem a investigação. Oportunamente, após o trânsito, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe, comunicando o IIRGD e a Justiça Eleitoral. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Nada mais. Pelo Ministério Público foi dito que desistia do prazo recursal. Pela Defesa e pelo réu Lucas foi dito que desistiam do prazo recursal, enquanto a Defesa e os réus Mike e Jhonatan interpuuseram recurso com fundamento no artigo 600 § 4 do CPP. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do recurso ministerial e da

Defesa de Lucas certificando o transito e recebo o recurso da Defesa nos termos do artigo 600 do CPP, encaminhando-se ao Tribunal de Justiça com nossas homenagens. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/Eb6uxchsw6tPiBnJNpSYRH8BbzBaeKspgQb_fcxL9Kr1oA?e=9bgrRN

MM. Juiz: assinado digitalmente